

1500238-52.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOCIVAL GRANDE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Jocival Grande da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput c.c. art. 40, inciso III (nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto - SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500238-52.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500238-52.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOCIVAL GRANDE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Jocival Grande da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput c.c. art. 40, inciso III (nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza), ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de abril de 2021, por volta das 16h54min, na rua Armênia, nº 157, Jardim das Nações, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, trazia consigo e guardava para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza, 100 (cem) porção de "cocaína", com

peso aproximado de 116,0g (cento e dezesseis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data dos fatos, Jocival encontrava-se no local citado, na posse dos entorpecentes, todos individualmente embalados e prontos para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros. Houve que, guardas municipais realizavam patrulhamento pelo Jardim das Nações, quando avistaram Jocival caminhando sozinho com um caixa de som embaixo do braço. Ao perceber a aproximação da viatura, Jocival deixou rapidamente a caixa de som próximo de uma árvore e juntou-se a outras pessoas que estavam no local. Diante das circunstâncias e verificada a possível prática de crime permanente, os agentes policiais decidiram pela abordagem. Em revista pessoal, foi encontrado no bolso da calça de Jocival a importância de R\$20,00 (vinte reais). Ao verificarem a caixa de som que Jocival havia deixado na árvore, constataram que no seu interior havia 02 (dois) sacos contendo no total 100 (cem) porções de "cocaína". Em razão dos fatos, Jocival foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia (fls. 84/87).

O acusado foi notificado (fls. 88 e 97) e apresentou defesa prévia (fls. 98/105). Recebida a denúncia e concedida a liberdade provisória (fls. 120/123), o acusado foi solto (fls. 139/142) e citado (fl. 153).

Em audiência de instrução e julgamento, 4 testemunhas foram ouvidas e, ao final, o acusado foi interrogado (fls. 188/189).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa ofertou alegações finais orais, pugnando pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a fixação do mínimo legal, o reconhecimento das causas de diminuição previstas nos artigos 33, §4º da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão e exibição (fl. 12), laudos de constatação preliminar (fls. 6/7), químico-toxicológico (fls. 116/119), que constataram ser cocaína as substâncias encontradas.

A autoria, outrossim, restou comprovada.

O acusado negou a prática delituosa, bem como a propriedade das drogas, dizendo que é usuário e estava no local para comprar drogas, tendo consigo R\$20,00 dados pela mulher. Negou que estivesse com a caixa de som.

O direito à autodefesa lhe permite trazer ao processo a sua versão dos fatos, mas, no presente caso, não se coaduna com a prova coligida.

Isso porque os guardas municipais confirmaram que viram o acusado em praça, local conhecido pela prática de tráfico de drogas, portando uma caixa de som, dentro do qual foram encontradas as drogas apreendidas.

A coerência entre os depoimentos dos guarda municipais, em contrapartida ao interrogatório dissonantes dos outros elementos de prova, traduz-se em importante auxílio na convicção do Juízo.

Conforme se denota dos autos, o depoimento dos guardas municipais são uníssonos e harmônicos entre si e com o contexto probatório elencado nos autos. Suas versões acerca dos fatos mostram-se coesas e ricas de detalhes.

Ressalva-se que o mero fato de os guardas municipais terem participado da prisão do réu, por si só, não afasta o merecido crédito de seu depoimento, eis que, como dito, está em plena harmonia com as demais provas dos autos. Não há sequer indicativo acerca eventual acusação injusta dos guardas contra o réu, restando isolada a versão dele de que os guardas teriam forjado o flagrante em razão de terem ficado com raiva por conta de abordagens anteriores em que não encontraram nada.

Registre-se que a testemunha Joaquim nada esclareceu sobre os fatos, não os tendo presenciado, limitando-se a descrever boa conduta do réu.

Da mesma forma, a mulher do acusado não presenciou os fatos, dizendo que Jocival é

usuário, tendo ido trabalhar no dia e pedido e recebido R\$20,00 dela, não tendo saído com caixinha de som, a única que tinha.

Verifica-se que a maneira como os entorpecentes estavam acondicionados (em porções unitárias, prontas para a venda), a quantidade de entorpecentes encontrados, o local onde estava armazenado e o dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada são grandes indicativos da prática do tráfico de drogas.

Logo, o crime foi consumado, já que o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é misto alternativo, bastando que a conduta se amolde a um dos verbos, sendo desnecessário surpreender a agente em ato de mercancia.

Dessa forma, o acusado deve ser responsabilizado pelo delito descrito no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosagem da pena.

A pena base será aplicada acima do mínimo legal, diante da expressiva quantidade e nocividade das drogas apreendidas (100 porções de cocaína). Com fundamento no art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes nem agravantes, razão pela qual mantenho a pena-provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que o crime foi cometido em praça onde realizam diversões de qualquer natureza, incidindo a causa de aumento prevista no artigo 40, III da Lei nº 11.343/06. No mais, verifico como possível a aplicação da causa diminuição contida no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo comprovação de que se dedique às atividades criminosas nem de que integre organização criminosa. Nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. No caso, a majorante prevista no artigo 40, III da Lei nº 11.343/06 e a minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 têm as mesmas frações (um sexto a dois terços). Dessa forma, é possível a aplicação de ambas, de sorte que majoro a pena em 1/6 e, em seguida, diminuo em 2/3, resultando a pena definitiva em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR Jocival Grande da Silva pela prática do crime previsto no art. 33, caput c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em que pese o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza do delito, ressalto que tal entendimento não é vinculante, motivo pelo qual deixo de aplicá-lo, mantendo minha convicção de que o delito de tráfico imputado ao acusado é equiparado pela lei a crime hediondo pela Constituição Federal e, assim, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO, observando-se a fração específica para progressão de pena na hipótese.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição.

Faculto ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

Comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido, devolva-se o numerário ao réu. Comunique-se à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) desta decisão, observando-se o disposto no artigo 63, § 4º da citada lei.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de intimação (réu).
Salto, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA